Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales

PID_00244433

M. Mar Sabadell i Bosch

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 4 horas



Universitat Oberta de Catalunya



Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es

Índice

Introducción..... 5

Objetivos..... 7

1. Marco normativo del régimen de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales..... 9

2. La responsabilidad administrativa..... 11
2.1. Introducción 11
2.2. Principios que rigen la responsabilidad administrativa en materia preventiva 12
2.3. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 14
2.4. La infracción administrativa 15
2.4.1. Concepto y sujetos responsables 16
2.4.2. Clasificación de las infracciones 16
2.5. El régimen de sanciones 18
2.5.1. Sanciones económicas 19
2.5.2. Sanciones no económicas 20
2.5.3. Criterios de graduación de las sanciones 20
2.5.4. El procedimiento sancionador 21
2.5.5. Publicación de sanciones 22
2.6. Estudio específico de algunas infracciones muy graves 23
2.6.1. Protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 23
2.6.2. Paralización de actividades ante un riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores 24

3. La responsabilidad penal..... 26
3.1. Introducción 26
3.2. La tipificación penal en materia de prevención 26
3.3. Delito contra la seguridad y la salud laboral 27
3.3.1. Conducta infractora consistente en no facilitar los medios necesarios 28
3.3.2. Existencia de peligro grave de la vida, salud o integridad física de los trabajadores 30
3.3.3. Sujeto infractor 31
3.3.4. Sanciones 32
3.4. Delitos y faltas de homicidio y por lesiones 33
3.4.1. Homicidio imprudente 34

3.4.2. Delito de lesiones 35
3.4.3. Faltas 35
3.5. Relación entre delitos de riesgo y delitos de resultado: concurrencia ideal de delitos 36

4. Responsabilidad civil empresarial..... 38

5. La responsabilidad por recargo de prestaciones en materia de Seguridad Social..... 40

6. Otras responsabilidades..... 43
6.1. La responsabilidad en el caso de contrata y subcontrata 43
6.2. La responsabilidad de fabricantes, importadores y suministradores 44

Resumen..... 46

Bibliografía..... 49

Anexo..... 50

Introducción

El objetivo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), es la determinación de un cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un nivel adecuado de protección de la salud de los trabajadores ante los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. La obligación de prevención de riesgos que establecen el artículo 14.1 de la LPRL y el conjunto de disposiciones que constituyen su desarrollo normativo no tendría efectividad si no se acompañara del correspondiente sistema sancionador. Es, precisamente, por medio de un régimen de responsabilidades exigible a los incumplimientos empresariales como se puede garantizar más efectividad de la normativa preventiva. Y, en la medida en que la LPRL persigue implicar a todo el mundo en la gestión integral de la prevención de los riesgos laborales en las empresas, extiende el sistema de responsabilidades a todos los sujetos implicados en la prevención (trabajadores, servicios de prevención ajenos, auditores y fabricantes, importadores y suministradores) en caso de que incumplan sus obligaciones respectivas.

Como veremos, en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, el empresario puede incurrir en responsabilidades en el orden administrativo, penal y civil. El capítulo VII de la LPRL constituye el marco normativo básico del sistema de responsabilidades y sanciones en materia preventiva, y, concretamente, el artículo 42 reconoce la existencia de un sistema de responsabilidades empresariales integrado por cuatro grandes instrumentos: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil o patrimonial y la responsabilidad en materia de Seguridad Social. En la práctica, la vía penal se presenta preferente cuando existe un resultado de lesiones, y sanciona los daños una vez producidos, mientras que la vía administrativa actúa para sancionar las conductas de riesgo que comportan una puesta en peligro de la salud o integridad física de los trabajadores. Por su parte, la responsabilidad civil persigue la compensación de los daños y perjuicios irrogados en la salud del trabajador y se puede hacer efectiva por la vía contractual y la extracontractual. La responsabilidad civil también es exigible como derivada del ilícito penal, de forma que, junto con la represión penal de la conducta delictiva, puede surgir la obligación de reparar y compensar por los daños o perjuicios causados. Finalmente, el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo puede dar lugar a un recargo de las prestaciones reconocidas en el marco del sistema de la Seguridad Social, a cargo del empresario incumplidor.

Este cuadro de responsabilidades destaca por su complejidad técnica, puesto que, aunque todas las responsabilidades presentan notas comunes, tienen finalidades específicas y una naturaleza jurídica parcialmente diferente en cada una de las modalidades. Las difíciles relaciones entre esta multiplicidad

de responsabilidades derivadas del mismo incumplimiento se agravan cuando concurren, en una misma relación de trabajo, varias empresas sobre las cuales recaen obligaciones en materia de seguridad que comportan efectuar un reparto de responsabilidades entre los diferentes sujetos implicados. Además, el trabajador es un consumidor o usuario de maquinaria, equipos y enseres de trabajo y es un consumidor calificado subjetivamente, puesto que es un consumidor profesional. Por eso, además de las obligaciones y responsabilidades de carácter preventivo que se derivan para el empresario por la inclusión de esta maquinaria en el ámbito de su organización, también al fabricante, importador y suministrador de estos equipos se le imponen obligaciones y responsabilidades.

Como contrapartida del deber empresarial de seguridad, corresponde al trabajador velar por su propia seguridad y salud. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene y a cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y que no comporten riesgos para su seguridad y salud, ni para la de aquellas otras personas a las cuales pueda afectar su actividad profesional, debido a sus actos u omisiones en el trabajo. A continuación, esta obligación se matiza y se puede eximir de responsabilidad al trabajador si concurren determinadas circunstancias. En todo caso, el incumplimiento por parte de los trabajadores de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales tiene la consideración de incumplimiento laboral y, por lo tanto, se trata de recurrir al derecho común regulador de las faltas y sanciones del trabajador y aplicar el régimen disciplinario que prevé el artículo 58.1 del Estatuto de los trabajadores.

Este módulo analiza la responsabilidad empresarial y describe los diferentes tipos de infracciones laborales y responsabilidades exigibles en materia de prevención de riesgos laborales por incumplimiento del deber empresarial de seguridad y salud en el trabajo. Queda al margen el tratamiento de la responsabilidad disciplinaria de los trabajadores, que se fundamenta en un incumplimiento contractual, sin olvidar que, si el empresario constata un incumplimiento sistemático o frecuente de las obligaciones a cargo del trabajador y se muestra permisivo o pasivo, incurrirá en responsabilidad empresarial en caso de que se produzca un accidente laboral.

Objetivos

Después del estudio de este módulo, el estudiante será capaz de lo siguiente:

1. Identificar el marco normativo que regula el sistema de responsabilidades en materia de prevención.

2. Conocer los principios y fundamentos del régimen de responsabilidad en materia preventiva.

3. Relacionar el deber de protección empresarial con el sistema de responsabilidades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.

4. Identificar las situaciones que generan responsabilidad administrativa.

5. Conocer la actuación de la inspección de trabajo, el procedimiento sancionador y el régimen sancionador.

6. Analizar el concepto de infracción administrativa y su tipología.

7. Relacionar la tipificación penal con la prevención de riesgos laborales.

8. Analizar el delito contra la seguridad y la salud laboral.

9. Conocer el régimen de responsabilidad civil y sus clases.

10. Identificar las situaciones que pueden comportar la obligación del recargo de prestaciones de la Seguridad Social.

11. Analizar la compatibilidad entre los diferentes tipos de responsabilidades que puedan concurrir en una determinada situación.

12. Identificar otras posibles responsabilidades, por subcontratación de actividad o por aprovisionamiento de equipos, herramientas o sustancias de trabajo.

1. Marco normativo del régimen de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales

El **capítulo VII de la LPRL** constituye el marco normativo básico del sistema de responsabilidades y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales. Este capítulo se organiza en los artículos siguientes:

LPRL

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

- Artículo 42: responsabilidades y su compatibilidad.
- Artículo 43: requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Artículo 44: paralización de trabajos.
- Artículo 45: infracciones administrativas.
- Artículo 46: infracciones leves.
- Artículo 47: infracciones graves.
- Artículo 48: infracciones muy graves.
- Artículo 49: sanciones.
- Artículo 50: reincidencia.
- Artículo 51: prescripción de las infracciones.
- Artículo 52: competencias sancionadoras.
- Artículo 53: suspensión o cierre del centro de trabajo.
- Artículo 54: limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

El artículo 42 de la LPRL es, sin duda, el precepto clave en materia de responsabilidad preventiva empresarial, al establecer que «el incumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales da lugar a responsabilidades administrativas y, si procede, a responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que se puedan derivar de este incumplimiento» y especifica, además, que «las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador son compatibles con las indemnizaciones de daños y perjuicios y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social».

La voluntad del legislador con este precepto no es otra que dejar constancia de cuál es el cuadro de responsabilidades que intervienen en la materia. Concretamente, menciona las siguientes:

- Responsabilidad administrativa.
- Responsabilidad penal.
- Responsabilidad civil.
- Recargo de prestaciones.

Para conocer el régimen jurídico de cada una, la LPRL remite a normas externas, como el **Código penal** (CP), el **Código civil** (CC) y la **Ley general de la Seguridad Social** (TRLGSS).

La característica principal de este régimen de responsabilidades empresariales es su carácter plural. En algunas ocasiones, las responsabilidades existentes se establecen con independencia de la producción material de un daño a resarcir, como pasa con la responsabilidad penal y la administrativa. En otros, precisamente, la finalidad de la responsabilidad es el resarcimiento patrimonial de los daños y perjuicios ocasionados, como pasa con la responsabilidad civil y el recargo de prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El marco legal de la responsabilidad empresarial en materia de riesgos laborales se completa con la **Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social** (LISOS), aprobada mediante el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Se trata de un texto refundido que unificó e integró, de manera sistemática, la normativa sancionadora en materia laboral –vigente hasta su aprobación– que estaba dispersa en diferentes disposiciones legales.

LISOS

La LPRL derogó algunos artículos de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de infracciones y sanciones en el orden social, disminuyó el contenido y se autorizó al Gobierno a elaborar un texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, que finalmente salió a la luz en 2000. La actual LISOS fue aprobada mediante el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el cual se aprueba el **texto refundido** de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social.

La LISOS identifica los comportamientos que constituyen infracciones en el orden social y divide los incumplimientos en cuatro bloques, en función de las materias vulneradas:

- Infracciones laborales, que agrupan los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
- Infracciones en materia de Seguridad Social.
- Infracciones en materia de movimientos migratorios internos.
- Infracciones en materia de permisos de trabajo de extranjeros.

Las infracciones laborales comprobadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales son objeto del correspondiente expediente sancionador. Su instrucción se tiene que ajustar al procedimiento sancionador que regula, junto con la LISOS (capítulo VIII), el Real decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de las sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes de liquidación de cuotas de la Seguridad Social.

Documentación de consulta

LPRL: Exposición de motivos y artículo 42.

Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Sentencia del Tribunal Constitucional: STC 195/1996, de 28 de noviembre.

2. La responsabilidad administrativa

2.1. Introducción

El incumplimiento empresarial de la normativa de prevención de riesgos genera una responsabilidad administrativa.

El cumplimiento de la legislación laboral, y dentro de esta de la de seguridad e higiene, siempre se ha asegurado mediante sanciones de clase administrativa. El objetivo de la responsabilidad administrativa es la defensa del interés público de la colectividad ante los incumplimientos de las normas en materia de prevención. Corresponde a los poderes públicos velar por la seguridad y la higiene en el trabajo y, por eso, las administraciones públicas competentes en materia laboral tienen que vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa preventiva por parte de los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación y, si procede, sancionar las infracciones de esta normativa. El fundamento de la responsabilidad administrativa empresarial se centra en la transgresión del ordenamiento jurídico. La conducta tipificada es la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, la seguridad y salud en el trabajo y, por lo tanto, es exigible por parte de la Administración sin necesidad de que se produzca un daño.

Las reglas generales que regulan el derecho administrativo sancionador están actualmente recogidas en la LISOS. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las funciones de vigilancia y de control del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y de las normas tècnico-jurídicas que inciden en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tengan la calificación directa de normativa laboral. En el cumplimiento de su función de vigilancia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone, en el ámbito estatal, de la colaboración pericial y el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Regulación del derecho administrativo sancionador

La LISOS fue aprobada mediante el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

2.2. Principios que rigen la responsabilidad administrativa en materia preventiva

Documentación de consulta

Constitución española (CE): art. 40.

LPRL: arts. 7.1 y 9.

Ley 42/1997,de 14 de noviembre, que ordena la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (LITSS).

Real decreto 138/2000, de 4 de febrero, que aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El derecho sancionador administrativo se basa en los principios jurídicos de legalidad y tipicidad y en el principio de *non bis in idem*. Además, se debe tener en cuenta el principio de presunción de inocencia, el principio de proporcionalidad y el de irretroactividad.

1) El principio de legalidad

El principio de legalidad significa que el derecho sancionador tiene una reserva legal. Sobre este tema la Constitución española (CE) señala que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan un delito, una falta o una infracción administrativa.

La relación de infracciones y sanciones administrativas se tiene que establecer mediante una norma con rango de ley, y también se tiene que fijar quién sanciona las infracciones y cómo las sanciona. Sin embargo, esta reserva legal no impide que la ley pueda hacer remisiones a normas reglamentarias subordinadas, dado que, como reconoce el Tribunal Constitucional (TC): «Una tipificación a nivel legal es sencillamente imposible dada la sumariedad de la norma».

2) El principio de tipicidad

El principio de tipicidad significa que las infracciones tienen que estar tipificadas por la normativa. Exige que la norma legal concrete con suficiente claridad las infracciones y las sanciones, y la graduación de unas y otras.

Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley, si bien a veces hay un margen de indeterminación en la formulación de los ilícitos. Como señala el TC, la utilización de conceptos jurídicos indeterminados no entra en conflicto con el principio de legalidad si, de acuerdo con criterios interpretativos, lógicos, técnicos o de experiencia, se permite prever, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada.

3) El principio de *non bis in idem*

El principio de *non bis in idem* significa que no es posible la concurrencia de sanciones ante un mismo hecho, por lo cual no se pueden sancionar administrativamente los hechos que hayan sido sancionados penalmente, siempre que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

El principio de *non bis in idem* no está recogido expresamente en la Constitución española, pero está íntimamente unido a los principios anteriores. Como reconoce el TC, nadie puede ser condenado o sancionado dos o más veces por el mismo hecho,

> «por lo cual, se debe tener presente en cada caso qué se está sancionando, puesto que, si hay identidad en la persona responsable de la infracción, el hecho cometido y el fundamento de la sanción, la sanción penal impide imponer sanciones administrativas».

Sin embargo, las responsabilidades administrativas que se derivan del procedimiento sancionador son compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueda fijar el órgano competente, en conformidad con lo que prevea la normativa reguladora del sistema mencionado. Esto se explica porque este tipo de responsabilidades tienen un carácter prestacional más que una naturaleza propiamente sancionadora.

4) Principio de presunción de inocencia

La presunción de inocencia comporta que la carga de la prueba corresponde a quien imputa una infracción, dado que nadie puede ser obligado a probar su inocencia. En consecuencia, la sanción se tiene que basar en la constatación de una infracción mediante la correspondiente prueba de cargo y, si la prueba es insuficiente, la resolución tiene que ser absolutoria.

5) Principio de proporcionalidad y principio de irretroactividad

El principio de proporcionalidad exige graduar las infracciones y sanciones a la gravedad de los hechos y el principio de irretroactividad comporta que las normas sancionadoras no se puedan aplicar de manera retroactiva.

Documentación de consulta

Normativa:

CE: art. 9.3 y arts. 14 a 30.

LPRL: art. 42.

LISOS: art. 3.1.

Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre): arts. 127.1, 128, 129.1 y 133.

Real decreto 928/1998, de 14 de mayo: artículo 7.4.

Jurisprudencia:

Sentencia STC 69/1989, de 20 abril.

Sentencia STC 29/1989, de 6 de febrero.

2.3. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La responsabilidad administrativa tiene naturaleza pública y es exigible por parte de la Administración en virtud de un procedimiento sancionador. Su objeto es la defensa del interés público ante los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, por lo cual, la Administración sancionará los incumplimientos comprobados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La actuación de la inspección se inicia siempre de oficio. La visita en el centro de trabajo es la forma típica de actuación y se puede llevar a cabo en cualquier momento y sin aviso previo. El inspector puede practicar diligencias de búsqueda, pruebas o exámenes que considere necesarios para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. Concretamente, puede requerir información al empresario o al personal de la empresa, examinar documentación y libros de la empresa y obtener copias de los documentos o un extracto, tomar muestras de sustancias y materiales, hacer mediciones, obtener imágenes e incluso adoptar medidas cautelares que sean proporcionadas, si lo considera oportuno. De los resultados de la visita, el inspector extraerá las conclusiones oportunas, que tiene que dar a conocer al empresario por medio del libro de visitas.

Cuando el inspector compruebe la existencia de una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, tiene que requerir al empresario que enmiende las deficiencias observadas, salvo que, por la gravedad y la inminencia de los riesgos, sea procedente acordar la paralización de las actividades. El requerimiento tiene como objetivo solucionar de manera urgente las situaciones de riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores detectadas y su incumplimiento da lugar al inicio de un expediente sancionador. Si entiende que no hay perjuicio para los trabajadores y si las circunstancias del caso lo aconsejan, tiene que formular una simple advertencia o una recomendación, en la que debe señalar anomalías, irregularidades o deficiencias y tiene que indicar el plazo para su enmienda. Si se detecta un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores, el inspector tiene que ordenar la inmediata paralización de los trabajos.



La paralización de los trabajos es una medida cautelar excepcional prevista para los supuestos en los que, además de observar un incumplimiento de la normativa, exista una posibilidad inmediata de sufrir un accidente o de contraer una enfermedad. En este caso, el inspector tiene que trasladar la decisión a la autoridad laboral y lo tiene que comunicar inmediatamente a la empresa. El empresario lo tiene que poner en conocimiento de los trabajadores afectados, del comité de seguridad y salud laboral, del delegado de prevención o, si este está ausente, de los representantes de los trabajadores y tiene que informar de esta notificación el inspector. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la medida, puede impugnar ante la autoridad laboral la decisión de paralización.

Medidas que puede emprender el inspector (art. 7 de la LITSS)

- Advertencia o recomendación.
- Requerimiento de enmienda.
- Paralización de trabajos.

Documentación de consulta

Normativa:

LRPL: arts. 43 y 44.

LISOS: art. 49.

LITSS: arts. 7 y 13.

Jurisprudencia:

Sentencia del TS, de 4 de diciembre de 2003.

2.4. La infracción administrativa

La infracción administrativa consiste en el incumplimiento empresarial de los deberes incorporados en la normativa preventiva y, según la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado por el incumplimiento, la infracción se tipifica como leve, grave o muy grave.

Las conductas antijurídicas tipificadas como infracción comportan, en sí mismas, la puesta en peligro del bien jurídico protegido, la seguridad y la salud en el trabajo, con independencia de que produzcan, o no, un daño en el trabajador. Por eso, numerosos tipos infractores se constituyen a partir de la misma acción u omisión empresarial. Y se agrava o se atenúa la responsabilidad (grado mínimo, medio o máximo) en función de la concurrencia de determinadas circunstancias, como por ejemplo la peligrosidad de las actividades, el número de trabajadores afectados o la gravedad de los daños.

2.4.1. Concepto y sujetos responsables

Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las **acciones u omisiones** de los sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Son sujetos responsables de las infracciones:

- los empresarios, excluidos los trabajadores o terceros implicados, y los trabajadores por cuenta propia,
- los empresarios titulares del centro de trabajo,
- las agencias de colocación, empresas de trabajo temporal y empresas usuarias y
- las entidades que actúen como servicio de prevención ajeno, auditores o formadores en materia de prevención ajenos a la empresa.

2.4.2. Clasificación de las infracciones

Las infracciones administrativas se clasifican como leves, graves y muy graves y su prescripción depende de esta clasificación. La calificación de una infracción se produce mediante el correspondiente procedimiento sancionador y, sin proceder a esta calificación, no se puede saber si una infracción concreta ha prescrito o no.

Infracciones	
Clasificación	**Prescripción**
Leves	Al cabo de un año
Graves	Al cabo de tres años
Muy graves	Al cabo de cinco años

Infracciones leves

Las infracciones leves sancionan dos tipos de incumplimientos:

1) El incumplimiento de obligaciones de seguridad e higiene sin trascendencia directa o inmediata para la integridad física o la salud de los trabajadores. En él se pueden incluir:

- falta de limpieza del centro de trabajo y

- otros incumplimientos menores que, por su objetividad, sean susceptibles de percepción directa por parte del inspector.

2) El incumplimiento de deberes formales y documentales y de comunicación, que no comporten consecuencias graves. En ellos se puede incluir:

- No informar de los accidentes de trabajo acontecidos o de las enfermedades de trabajo declaradas.

- No comunicar la apertura de un centro de trabajo o consignar con inexactitud los datos que hay que declarar relativos al centro de trabajo (salvo que se trate de una industria peligrosa, insalubre o nociva).

- Otros incumplimientos menores de carácter formal o documental.

Infracciones graves

Los incumplimientos sancionados como infracciones graves se pueden agrupar en los bloques siguientes:

1) El incumplimiento de las obligaciones básicas en materia de prevención. Incluye:

- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, sus actualizaciones y revisiones, ni las actividades de prevención que resulten de la evaluación.

- No llevar a cabo los reconocimientos médicos y las pruebas periódicas de vigilancia de la salud.

2) El incumplimiento de deberes formales y documentales de más consideración que los leves. Incluye:

- No informar de los accidentes de trabajo acontecidos o de las enfermedades de trabajo declaradas, cuando se califiquen de graves, muy graves o mortales.

- No llevar a cabo las investigaciones pertinentes cuando se produzca un daño en la salud de los trabajadores.

- No registrar los datos ni archivar los documentos mencionados en el artículo 23 de la LPRL (evaluación, controles, búsquedas, reconocimientos y vigilancia de la salud, entre otros).

- No comunicar la apertura de un centro de trabajo o consignar con inexactitud los datos que hay que declarar relativos al centro de trabajo, cuando se trate de una industria peligrosa, insalubre o nociva.

3) El incumplimiento de obligaciones de seguridad e higiene que representen un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores, especialmente en materias como:

- equipos de protección,
- medidas de higiene personal,
- agentes físicos, químicos o biológicos.

Además, la normativa reconoce unas infracciones graves específicas en el ámbito de las obras de construcción.

Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

- Las infracciones tipificadas como graves cuando concurra algún factor de agravación.
- Los incumplimientos de deberes empresariales que se consideren de especial trascendencia, por el número o la clase de trabajadores afectados o por sus efectos.
- La no adopción de cualquier medida preventiva aplicable de la cual se derive un riesgo grave e inminente. El carácter general de este supuesto permite concluir que se trata de una cláusula tipo cajón de sastre en la que se puede incluir una multiplicidad de incumplimientos.

Riesgo grave e inminente

Existe riesgo grave e inminente cuando resulte probable, racionalmente, que se materialice en un futuro inmediato y pueda representar un daño grave para la salud de los trabajadores (art. 4.4 de la LPRL).

Documentación de consulta

Anexos I y II.

Normativa:

Arts. 1, 2 y 5 de la LISOS.

Arts. 11 a 13 de la LISOS.

Jurisprudencia:

Sentencia del TS (contencioso administrativo), de 15 de junio de 1998.

Sentencia del TS (contencioso administrativo), de 27 de marzo de 1998.

2.5. El régimen de sanciones

Las sanciones administrativas consisten normalmente en sanciones económicas o multas de una cuantía diferente, según la gravedad de la infracción. Las sanciones económicas son específicas para cada tipo de infracción y se gradúan a partir de unos criterios o de unas circunstancias agravantes o atenuantes que establece la ley. Junto con las sanciones económicas, la LPRL prevé también otro tipo de sanciones administrativas posibles.

La resolución administrativa que recaiga como consecuencia del expediente sancionador en materia de prevención de riesgos laborales tiene que calificar la infracción y tiene que proponer la sanción económica correspondiente, explicitando el criterio o los criterios de graduación que se hayan tenido en cuenta.

2.5.1. Sanciones económicas

En base a los criterios de graduación, las sanciones aplicables a cada tipo de infracción, leve, grave o muy grave, se impondrán en grado mínimo, medio o máximo. En términos cuantitativos, la graduación de sanciones que establece la LISOS se traduce en la aplicación de los importes siguientes para cada tipo de infracción:

	Infracción		
Sanción*	**Leve**	**Grave**	**Muy grave**
Mínimo	40 - 405	2.046 - 8.195	40.986 - 163.955
Medio	406 - 815	8.196 - 20.490	163.956 - 409.890
Máximo	816 - 2.045	20.491 - 40.985	409.891 - 819.780

* Cantidades mínimas y máximas expresadas en euros. Fuente: RD 306/2007, de 2 de marzo.

A todos los efectos:

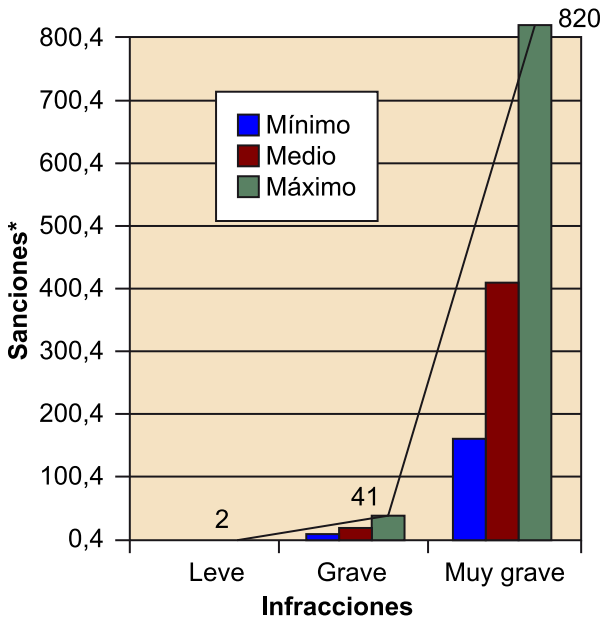
- Cuando no concurra de manera relevante ninguna de las circunstancias agravantes que analizaremos a continuación, las sanciones se impondrán en grado mínimo.

- Por el contrario, cuando la infracción consista en la persistencia continuada de su comisión, será sancionada en el grado máximo.

- Cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones, se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, a actualizar las cuantías indicadas.

- Las sanciones como consecuencia de infracciones muy graves, una vez firmes, se tienen que hacer públicas en la forma que establece el RD 597/2007, de 4 de mayo (art. 40.2 de la LISOS).

El gráfico siguiente muestra el claro carácter progresivo de las sanciones según que los incumplimientos tengan escasa trascendencia, puedan representar un riesgo grave para el trabajador o impliquen realmente un riesgo grave e inminente para la integridad física o la salud de los trabajadores.



*Cuantías de las sanciones (en miles de euros).

2.5.2. Sanciones no económicas

Sin perjuicio de las sanciones económicas, con el informe previo de la persona responsable de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, el órgano competente:

- Puede acordar la **suspensión de las actividades** laborales por un tiempo determinado, sin perjuicio del pago del salario correspondiente al periodo de la suspensión.

- Puede acordar el **cierre del centro** de trabajo, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes o de las medidas que se puedan arbitrar para su garantía (disposición final 1 de la LPRL y art. 26 del RD 928/1998).

- Puede establecer **limitaciones en la facultad de contratar** con la Administración, en conformidad con lo que establece la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas.

2.5.3. Criterios de graduación de las sanciones

Los criterios que se deben tener en cuenta para la graduación de sanciones son los siguientes:

- Peligrosidad de la actividad llevada a cabo en la empresa o el centro.

Sanciones económicas

Las sanciones económicas son graduables en función de la concurrencia de las circunstancias que prevén los artículos 39.1 y 39.3 de la LISOS.

- Carácter permanente transitorio de los riesgos inherentes a estas actividades.

- Gravedad de los daños producidos o que se hayan podido producir por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.

- Medidas de protección adoptadas e instrucciones impartidas con objeto de la prevención de los riesgos.

- Número de trabajadores afectados.

- Incumplimiento de las advertencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- Inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención o el Comité de Seguridad y Salud para la corrección de deficiencias legales.

- Conducta general del empresario respecto a la observancia de la normativa en materia de prevención.

Persistencia continuada

Cuando la infracción consista en la persistencia continuada de su comisión, se sanciona con el máximo de la calificación que corresponda.

Los criterios de graduación de las sanciones no pueden atenuar o agravar la calificación de la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del ilícito administrativo, pero actúan implícitamente como atenuantes o agravantes de la conducta empresarial.

2.5.4. El procedimiento sancionador

Las infracciones tipificadas son objeto de sanción después de la instrucción del oportuno expediente sancionador, en conformidad con el procedimiento administrativo que establecen la LISOS y el RD 928/1998.

Recordad

RD 928/1998, de 14 de mayo, sobre el Reglamento general que regula los procedimientos para la imposición de sanciones en el orden social y de liquidaciones de cuotas debidas a la Seguridad Social.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene que dar inicio a la instrucción del correspondiente procedimiento y resolver explicitando en el acta los criterios que se han tenido en cuenta para la graduación de la sanción correspondiente. El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores es de seis meses, a contar desde la fecha del acto de inicio.

Las sanciones las impone el órgano competente a propuesta del órgano instructor del procedimiento sancionador.

En el ámbito estatal, el órgano competente para sancionar depende del importe de la sanción, en conformidad con la tabla siguiente:

Órgano sancionador	Hasta euros
Autoridad laboral a escala provincial	40.985
Director general de trabajo	123.000

Órgano sancionador	Hasta euros
Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales	409.900

Si se trata de sanciones superiores a 409.900 euros, el Consejo de Ministros impone la sanción a propuesta del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. En caso de que haya una pluralidad de infracciones en un único expediente sancionador, el órgano competente para la totalidad de infracciones es el que lo sea para imponer la de más cuantía.

2.5.5. Publicación de sanciones

Una vez la sanción adquiere firmeza, el órgano competente que dictó la primera resolución en el procedimiento sancionador tiene que ordenar que se haga pública la sanción en el *Boletín Oficial del Estado* o en el de la comunidad autónoma, de acuerdo con el correspondiente ámbito de competencia. La publicación se tiene que hacer en un plazo no superior a los tres meses desde la adquisición de firmeza del acta, y se puede hacer público en otros medios diferentes de los indicados.

La publicación tiene que incluir los datos relativos a:

- La empresa sancionada (nombre o razón social, domicilio y número de identificación), indicando el sector de actividad en que opera.

- La infracción cometida y fecha del acta de infracción.

- La sanción y cuantía impuesta, junto con la fecha en que la sanción adquiere firmeza, y otras sanciones impuestas.

La Administración competente tiene que habilitar un registro para las resoluciones sancionadoras, que debe ser de consulta pública. Los datos publicados en el diario oficial correspondiente se tienen que incorporar al registro y se cancelarán al cabo de cinco años a contar desde el día siguiente de su publicación.

Documentación de consulta

Normativa:

LISOS: arts. 39, 40, 41 y 48.

LPRL: arts. 51 a 54.

RD 928/1998, de 14 mayo, sobre el Reglamento general que regula los procedimientos para la imposición de sanciones en el orden social y de liquidaciones de cuotas debidas a la Seguridad Social.

Jurisprudencia:

Sentencia del TS, de 4 de diciembre de 2003.

Sentencia del TS, de 21 de julio de 2004.

2.6. Estudio específico de algunas infracciones muy graves

De entre el abanico de infracciones muy graves recogidas en el artículo 13 de la LISOS, analizamos a continuación dos de manera más concreta.

- No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia.

- No paralizar ni suspender de manera inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se hagan sin observar las normas de prevención que, según el criterio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o bien retomar los trabajos sin haber solucionado previamente las causas que motivaron la paralización.

2.6.1. Protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia

Para analizar los supuestos previstos en el tipo infractor del artículo 13.1 del TRLISOS hay que analizar, por un lado, las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud que pueden ser objeto de vulneración y, por otro, cuáles son las situaciones de maternidad recogidas en la norma y qué efecto produce su conocimiento por parte del empresario.

Normas específicas de protección de la maternidad

La protección específica de la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas o lactantes se concreta de manera progresiva en el artículo 26 de la LPRL. Para evitar la exposición a los riesgos que la evaluación inicial o continua haya puesto de manifiesto, la norma articula con especial rigor una serie de medidas que el empresario está obligado a adoptar sucesivamente en estos casos. Las medidas específicas tienen por objeto proteger la seguridad y salud de la trabajadora embarazada, que haya tenido un parto reciente o que esté en periodo de lactancia, y se concretan en:

- adaptar las condiciones y/o el tiempo de trabajo a la trabajadora afectada,

- cambiar de puesto de trabajo a la trabajadora embarazada o asignarla a funciones diferentes,

- suspender el contrato de la trabajadora.

Situaciones de maternidad protegidas

La normativa sanciona la inobservancia de la normativa de protección de la maternidad como infracción muy grave, con independencia de la gravedad del riesgo generado. Sin embargo, la configuración del tipo infractor por parte del artículo 13 de la LISOS se refiere únicamente a la inobservancia empresarial durante los periodos de embarazo y lactancia, y deja fuera los incumplimientos que se refieren a la mujer que ha tenido un parto reciente.

La trabajadora que ha tenido un parto reciente es, por sus condiciones personales, una trabajadora especialmente sensible a los riesgos derivados de la actividad laboral (art. 25 de la LPRL). La falta de adaptación de las condiciones y/o los tiempos de trabajo de esta trabajadora es sancionable en virtud del artículo 12.7 del TRLISOS, que tipifica como infracción grave la «adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales».

Conocimiento de las situaciones de maternidad protegidas

La protección dispensada por la norma tiene un carácter temporal y requiere que concurran las situaciones de maternidad mencionadas. Pero si el empresario, deudor de las obligaciones preventivas y protectoras, desconoce la existencia de esta situación, difícilmente se le puede exigir una deuda preventiva.

Puesto que el embarazo y la lactancia pertenecen al ámbito de la intimidad de la mujer trabajadora, no se le impone explícitamente el deber de comunicar esta situación al empresario. Es decir, el conocimiento de la situación de embarazo y lactancia por parte del empresario no requiere una comunicación directa por parte de la trabajadora. Así, a pesar de que la trabajadora no lo haya comunicado, el deber de seguridad es exigible desde el momento en que el empresario tenga conocimiento, ya sea por notoriedad del estado de gestación, por transmisión de la información por parte de terceros o cualquier otra forma. Y solo en caso de desconocimiento real, no le es exigible ninguna responsabilidad por omisión de las medidas preventivas.

Trabajadora embarazada

La falta de comunicación por parte de la trabajadora embarazada no es un incumplimiento laboral sancionable por parte del empresario en ejercicio de su poder disciplinario (art. 29.3).

2.6.2. Paralización de actividades ante un riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores

Cuando se produzca un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, o de terceros ajenos a la empresa, el empresario tiene que adoptar una serie de medidas recogidas en la norma que pueden implicar la interrupción de la actividad empresarial e, incluso, puede ordenar abandonar el puesto de trabajo.

Si el empresario no adopta estas medidas, están facultados para hacerlo los representantes legales de los trabajadores –o, si procede, los delegados de prevención– por decisión mayoritaria de sus miembros. Los representantes o los

delegados tienen que comunicar inmediatamente a la autoridad laboral su adopción, para que en el plazo de veinticuatro horas anule o ratifique la paralización acordada. También la Inspección de Trabajo puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos de una empresa cuando compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, según su parecer, un riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores. La empresa tiene que cumplir inmediatamente esta decisión, sin perjuicio de su impugnación ante la autoridad laboral, y el incumplimiento empresarial constituye una infracción muy grave.

Finalmente, como reacción ante el incumplimiento empresarial, la ley reconoce al trabajador afectado el derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el puesto de trabajo, siempre que no actúe de mala fe y no cometa una negligencia grave.

Es un riesgo grave e inminente aquel cuya materialización sea probable, racionalmente, en un futuro inmediato y que pueda comportar un daño grave para la salud de los trabajadores. La empresa se puede enterar de la situación por información de los trabajadores comunes –y la obligación de estos es informar al superior jerárquico de la situación que observen– o de los trabajadores cualificados que realicen funciones de prevención.

Documentación de consulta

Normativa:

Arts. 4.4, 21 y 23 de la LPRL.

Art. 44.1 LPRL.

Art. 26 LPRL.

Jurisprudencia:

STSJ de Madrid, de 18 de mayo de 2000.

STSJ de Cataluña, de 20 julio de 2000.

STSJ de Extremadura, de 29 de noviembre de 2001.

STSJ de Andalucía, de 28 de noviembre de 2006.

STC 17/2003, de 30 de enero.

3. La responsabilidad penal

3.1. Introducción

Los atentados contra la vida y la salud de las personas pueden ser cometidos por cualquier individuo y la normativa penal los tipifica por su alcance social y su posible afectación dañosa a los ciudadanos. El Código penal distingue dos tipos de conductas delictivas que pueden atentar contra la vida o salud de las personas:

- Las conductas con resultado, es decir, las que causan un daño efectivo en las personas y que engloban los llamados delitos de resultado.

- Las conductas con peligro, es decir, las que ponen en peligro la salud o la vida de las personas y que integran los delitos de peligro.

La normativa de prevención de riesgos prevé una **sanción penal** en caso de incumplimiento de las obligaciones preventivas, pero remite para su tratamiento al Código penal (CP). Esta responsabilidad penal constituye el grado superior en la tutela jurídica del derecho a la seguridad y salud en el trabajo.

3.2. La tipificación penal en materia de prevención

El conjunto de tipos delictivos, de peligro y de resultado, a través de los cuales nuestro ordenamiento protege la vida y la salud de las personas es amplio y no se circunscriben al ámbito laboral. El Código penal tipifica en su articulado los siguientes delitos conectados con la prevención de riesgos laborales:

Responsabilidad penal

La responsabilidad penal es exigible de oficio o por la acción del trabajador agraviado y el procedimiento se sustancia según lo que prevé la Ley de enjuiciamiento criminal.

- El delito contra la seguridad y salud laboral (art. 316 del CP).

- Los delitos y faltas de lesiones: homicidio imprudente (art. 142 del CP), delito de lesiones (arts. 147, 149 y 150 del CP) y faltas de lesiones (arts. 617 y 621 del CP).

- Los daños al feto (arts. 157 y 158 del CP).

- El delito de riesgos catastróficos (arts. 341, 346, 348, 349 y 350 del CP).

- El delito de acoso (art. 173.1 del CP y LO 5/2010, de 22 de junio).

De todos, el delito contra la seguridad y la salud laboral, que analizaremos a continuación, constituye la figura penal «específica» que restringe su comisión al ámbito de una relación de trabajo dependiente. Asimismo, analizaremos

también los tipos penales que prevén resultados dañosos para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, tipificados como delitos o faltas de lesiones, por su incidencia práctica.

No es objeto de estudio específico el delito de daños al feto, que queda absorbido por el delito de lesiones, ni el delito de riesgo catastrófico, regulado dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, que pretenden la protección general de los ciudadanos y no de los trabajadores en particular. No obstante, a veces los trabajadores pueden resultar perjudicados directamente por los riesgos catastróficos como consecuencia de un incumplimiento de la normativa de prevención.

Documentación de consulta

STS, sala 4.ª, de 15 diciembre de 2008.

Finalmente, como delito también de resultado con especificidad propia, veremos el delito de acoso, que consiste en la realización reiterada de actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir un trato degradante, comporten un grave acoso al trabajador. El acoso moral en el trabajo (*mobbing*) tiene que ser abordado por la empresa de acuerdo con la LPRL, puesto que las prácticas que sufren sus víctimas atacan de manera lesiva a la salud de los trabajadores. Sin embargo, la responsabilidad exigible al empresario no resulta propiamente de la normativa de prevención de riesgos laborales, sino que será de tipo contractual, siempre que el empresario tenga conocimiento total o indicios serios que denoten que conoce la situación de acoso.

3.3. Delito contra la seguridad y la salud laboral

Los artículos 316 a 318 del CP tipifican la conducta penal que configura el delito contra la seguridad y salud laboral con cierta ambigüedad y reenvían a la normativa laboral para la identificación de la normativa infringida. Así, ocurre que la ley penal impone la consecuencia jurídica, pero el supuesto de hecho que la motiva queda remitido a una norma no penal. Ahora bien, no cualquier infracción administrativa constituye el tipo penal. Se exige un nexo de causalidad entre la norma de seguridad infringida y el peligro grave sobre la vida, salud o integridad física del trabajador. Esto significa que las infracciones que prevé el tipo penal son las infracciones graves de la normativa laboral, que comportan, en todo caso, la creación de una situación de riesgo grave.

Cometen delito de riesgo contra la seguridad y salud laboral los que cometen una **infracción de las normas de prevención** y, a pesar de estar legalmente obligados, **no faciliten los medios necesarios** para que los trabajadores lleven a cabo su actividad con los medios de seguridad e higiene adecuados, de forma que pongan **en peligro grave su vida, salud o integridad física**.

El delito específico contra la seguridad y salud laboral, recogido en el Código penal, requiere la concurrencia de tres elementos:

- Conducta infractora, es decir, no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores ejerzan su actividad con las medidas de seguridad e higiene necesarias.

- Sujeto infractor, es decir, el responsable del deber de seguridad del trabajador que infringe las normas de prevención.

- Relación causa-efecto, es decir, poner en un peligro grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores a consecuencia de la omisión anterior.

Documentación de consulta

Normativa:

Art. 316 del CP.

Art. 317 del CP.

Art. 318 del CP.

Jurisprudencia:

STC, sala 2.ª 120/1998, de 15 de junio.

STS de 12 de noviembre de 1998.

STS de 26 de julio de 2000.

STS de 29 de julio de 2002.

3.3.1. Conducta infractora consistente en no facilitar los medios necesarios

Art. 1 de la LPRL

«La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por esta Ley (Ley de prevención de riesgos laborales), sus disposiciones de desarrollo o complementarias y todas las normas, legales o convencionales, que contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en este ámbito.»

En relación con el primer elemento, se hace necesario delimitar qué debemos entender por «normas de prevención de riesgos laborales».

La normativa de prevención de riesgos laborales está constituida (art. 1 de la LPRL) por las leyes y los convenios colectivos que contienen prescripciones en la materia. Concretamente:

- La Ley 31/1995 (LPRL) y las normas reglamentarias de desarrollo.

- Las normas internacionales y las directivas comunitarias que disfruten de eficacia directa en nuestro ordenamiento.

- Las normas contenidas en otras leyes o convenios colectivos que posean eficacia jurídica normativa.

En cuanto a las normas juridicotécnicas, normas industriales o sanitarias que inciden en las condiciones de trabajo, pero que no tienen actualmente la calificación directa de normativa laboral (art. 9.1.a de la LPRL), entendemos que no quedan incluidas en el concepto de normativa que estamos analizando y su incumplimiento no puede generar la correspondiente responsabilidad penal. Ello sin perjuicio de que se pueda fiscalizar el cumplimiento en vía administrativa y su incumplimiento pueda tener efectos en la imputación al empresario del recargo de prestaciones.

En segundo lugar, se plantea determinar cuál es la conducta punible. Es decir, cuáles son las infracciones de estas normas de prevención sancionables penalmente. La norma penal tipifica las conductas omisivas, consistentes en no facilitar a los trabajadores los medios necesarios para que ejerzan su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. El Tribunal Supremo ha afirmado que se trata de un **tipo penal en blanco**, porque la obligación, el incumplimiento de la cual se tipifica en el artículo 316 del CP, tiene un contenido definido por las normas de carácter laboral.

El precepto legal ha planteado varias dudas interpretativas. La obligación de facilitar los «medios necesarios», ¿se limita a poner a disposición del trabajador los medios del artículo 17 de la LPRL (equipos de trabajo y medios de protección) o el incumplimiento se refiere a todas las medidas necesarias para la protección de los trabajadores, siempre que el incumplimiento propicie una situación de peligro?

Parece claro que los medios necesarios incluyen todas las obligaciones instrumentales que se exigen al empresario para dar cumplimiento al deber genérico de protección de los trabajadores ante los riesgos. En este sentido, hay que recordar aquí que el deber de seguridad empresarial consiste en evitar el riesgo cuando sea posible y, si no es posible evitarlo, reducirlo mediante los medios siguientes:

- Dar información y formación a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a la actividad ejercida y los puestos de trabajo (arts. 18 y 19 de la LPRL).

- Establecer medidas de emergencia y medidas dirigidas a evitar daños en caso de riesgo grave e inminente (arts. 20 y 21 de la LPRL).

- Adoptar medidas de prevención seguras que no comporten un riesgo superior al que pretenden controlar (art. 15.1.d de la LPRL).

- Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud para encomendarles una tarea (art. 36.5 de la LPRP).

- Proporcionar equipos de trabajo adecuados y medios de protección individual y velar por su uso efectivo (art. 17 de la LRPL).

- Vigilar de manera periódica el estado de salud de los trabajadores, con especial control y seguimiento de los trabajadores expuestos a riesgos específicos (art. 22 de la LPRL).

- Dar protección a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, como por ejemplo mujeres en situación de maternidad o lactancia y menores de edad (arts. 25 a 27 LPRL).

No se incluye en la relación anterior la falta de evaluación de riesgos y de elaboración de un plan de prevención (art. 16 de la LPRL), porque su omisión no es constitutiva de delito penal. El incumplimiento de estas obligaciones no implica, en sí mismo, la creación de un riesgo, sino que hace presumible el incumplimiento del resto de obligaciones de que se derivará el hecho de poner en peligro la salud o la integridad del trabajador. También queda fuera del tipo delictivo penal la omisión de las obligaciones de consulta y participación

(art. 33 de la LPRL) y de la de documentación (art. 23 de la LPRL), porque su incumplimiento no genera un peligro concreto sobre la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores.

Documentación de consulta

Normativa:

Art. 1 de la LPRL.

Art. 9.1.a de la LPRL.

Art. 3.1.2.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Jurisprudencia:

STS de 14 de julio de 1999.

STS, sala de lo penal, de 4 junio 2002.

AP de Barcelona, sala de lo penal, de 26 de septiembre 2007.

3.3.2. Existencia de peligro grave de la vida, salud o integridad física de los trabajadores

El tipo penal constituye un delito de peligro y no de resultado. La norma no requiere la presencia de daño para que haya un comportamiento delictivo, sino simplemente la existencia de un riesgo, un peligro grave de la vida, la salud o la integridad psicofísica de los trabajadores.

Delitos de resultado

Por el contrario, los delitos y las faltas de imprudencia son delitos de resultado, que requieren la producción de un daño para que el delito se consuma.

El peligro tiene que ser concreto, real y cierto y se tiene que acreditar. La conducta penal tipificada es de estructura omisible, de infracción de un deber de proteger la seguridad en el trabajo, entendida como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador en las condiciones materiales de la prestación de trabajo.

La seguridad en el trabajo constituye un bien jurídico autónomo, independiente de la lesión efectiva, en el que el sujeto legalmente responsable ocupa una posición de garante. Legalmente, se impone al empresario un deber inequívoco de protección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y su salud en todos los aspectos relacionados con su trabajo.

El riesgo constituye el verdadero delimitador de la infracción penal, porque la conducta típica penal vincula la gravedad al peligro, a diferencia de la infracción administrativa, en la que la gravedad se atribuye a la infracción. Para calificar el riesgo desde el punto de vista de la gravedad, se tienen que valorar conjuntamente dos factores concurrentes: la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del daño probable. Hay riesgo grave cuando la probabilidad de que haya un daño real es muy alta y las consecuencias de este daño en la salud o integridad del trabajador sean especialmente severas. Penalmente, no se tendrán en cuenta otras circunstancias concurrentes, que pueden actuar

como atenuantes o agravantes de la conducta empresarial sancionable administrativamente (número de trabajadores afectados, incumplimiento reiterado de las advertencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social...).

Documentación de consulta

Normativa:

Art. 4.2 de la LPRL.

Art. 14.2 de la LPRL.

Jurisprudencia:

STS, sala de lo contencioso administrativo, de 12 de noviembre de 2001.

STS, sala de lo contencioso administrativo, de 10 de diciembre de 2001.

STS, sala de lo penal, de 29 de julio de 2002.

STS, sala de lo penal, de 4 de junio de 2002.

STS, sala de lo contencioso administrativo, de 3 noviembre de 2003.

AP de La Rioja, de 21 de junio de 2006.

AP de Teruel, de 4 de diciembre de 2007.

3.3.3. Sujeto infractor

El sujeto activo del delito contra la seguridad y la salud en el trabajo es la persona que, de acuerdo con la normativa de prevención de riesgos, está «legalmente obligada» a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores ejerzan su actividad con las medidas de seguridad y salud adecuadas. El derecho de protección eficaz que corresponde al trabajador implica la existencia del correlativo deber empresarial de protección de los trabajadores ante los riesgos laborales, que se concreta en garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Por lo tanto, el empresario es el responsable de facilitar los medios y de evitar el peligro.

El hecho de que el empresario sea persona física o jurídica determina la aplicación directa del artículo 316 del CP o que la responsabilidad se difumine a lo largo de la estructura organizativa de la empresa. En el primer caso, la imputación de responsabilidad penal se concentra en el empresario persona física, siempre que, si se tiene una plantilla inferior a seis trabajadores, asuma personalmente las funciones de prevención (art. 30.5 de la LPRL). Si el empresario ha delegado de manera específica las funciones en materia preventiva a un gerente, este es el obligado legalmente y es responsable penalmente.

Por el contrario, la responsabilidad de un empresario persona jurídica se traslada al administrador, dado que, de lo contrario, la pena no sería imputable (art. 31 del CP). Por ese motivo, el artículo 318 del CP establece que se impondrá la pena a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos o a quienes, conociéndolos y pudiendo solucionarlo, no han adoptado medidas para ello. El administrador asume la misma responsabilidad que el empresario persona física, salvo que haya delegado específicamente las funciones preventivas en el encargado del servicio. Finalmente, en caso de un empresario persona jurídica, la ley atribuye también responsabilidad directa a las personas que no tengan las funciones en materia preventiva y se encuentren en situación de evitar el riesgo.

Ejemplo

Se encuentran en situación de evitar el riesgo las personas con especial formación en la materia.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la LPRL atribuye la responsabilidad de la seguridad del trabajador al empresario, a pesar de que tenga colaboradores. Por eso, si del incumplimiento o el cumplimiento deficiente de los trabajadores encargados de la prevención en la empresa o de los servicios de prevención, internos o externos, se deriva un riesgo grave para los trabajadores, aquellos son penalmente responsables, sin que esto exima de responsabilidad al empresario.

En el caso de un grupo de empresas, la responsabilidad puede corresponder al mismo grupo o a la sociedad matriz y, si no, a la empresa titular donde se han producido los hechos.

Documentación de consulta

Normativa:

Art. 318 del CP.

Art. 14 de la LPRL.

Jurisprudencia:

STS, sala 4.ª, de 29 de octubre de 1997.

STS, de 26 de enero de 1998.

STS, sala de lo penal, de 4 de junio de 2002.

STS, sala de lo penal, de 29 de julio de 2002.

SAP de Pontevedra, de 8 de enero de 2008.

3.3.4. Sanciones

En función del grado de culpabilidad del sujeto responsable, el delito contra la seguridad y salud laboral tiene una doble modalidad:

- Delito doloso, que parte de la comisión voluntaria y plenamente consciente de la infracción.

- Delito culposo, que no nace de la intencionalidad, sino de la imprudencia grave del sujeto infractor.

Las penas asociadas varían según haya dolo (prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses) o imprudencia grave (pena inferior en un grado), pero en todo caso las penas de multa son considerablemente inferiores a las multas derivadas de una infracción administrativa muy grave impuesta por la LISOS.

Delito imprudente	Delito doloso
Prisión: 3-6 meses Multa: 3-6 meses	Prisión: 6 meses - 3 años Multa: 6-12 meses

Información complementaria

Según el artículo 50.4 del CP, el importe de la multa por día oscila entre 2 y 400 euros, los meses se cuentan de 30 días y los años de 360 días.

Junto a la sanción penal, este tipo de responsabilidad puede generar la obligación de compensar por los daños y perjuicios causados.

3.4. Delitos y faltas de homicidio y por lesiones

Son diversos los artículos del Código penal que hacen referencia a los delitos y las faltas por imprudencia directamente conectados con la prevención de riesgos. Se trata de delitos y faltas de resultado, de forma que la infracción empresarial del deber objetivo de seguridad no tiene relevancia en sí misma si no se concreta en una lesión efectiva –muerte o lesiones.

Los requisitos para la existencia de estos tipos penales son:

- actuación imprudente (acción u omisión voluntaria no maliciosa) de carácter leve o grave,

- infracción del deber objetivo de tutela empresarial y la consiguiente creación de un riesgo, previsible y evitable,

- resultado dañoso y la relación de causalidad necesaria entre la actuación culpable y el daño.

La máxima dificultad que presentan estos delitos y faltas es delimitar los diferentes tipos de imprudencia, leve o grave. En principio, la diferencia entre las dos modalidades radica en la intensidad y relevancia de la previsión y la diligencia dejada de observar. Hay infracción de la norma de seguridad cuando se omite el deber de examen previo y, por ese motivo, no se ha advertido de la presencia del peligro, o cuando se viola el deber de adecuar el propio comportamiento externo a la norma de seguridad. Pero, a pesar de constatar la infracción de normas, si no se demuestra la relación causal entre infracción

y daño, no hay delito de imprudencia. En este caso, la conducta empresarial puede configurar una infracción de tipo administrativo o laboral y dar lugar a responsabilidad en este ámbito, pero no dentro del proceso penal.

Imprudencia grave	Imprudencia leve
Concurre cuando se actúa olvidando los criterios de prudencia más elementales, es decir, de sensatez de equilibrio.	Es el olvido de las precauciones en que haya incurrido una persona medianamente precavida, cauta y previsora.

Documentación de consulta

Normativa:

Art.142 del CP.

Arts. 147, 149 y 150 del CP.

Arts. 617 y 621 del CP.

Jurisprudencia:

AP de Alicante, sala de lo penal, de 12 de abril de 2000.

AP de Bizkaia, sala de lo penal, de 26 de noviembre de 2002.

AP de La Rioja, sala de lo penal, de 18 de febrero de 2003.

AP de Teruel, sala de lo penal, de 5 de marzo de 2004.

AP de Toledo, sala de lo penal, de 10 de enero de 2007.

AP de Sevilla, sala de lo penal, de 23 de junio 2006.

3.4.1. Homicidio imprudente

Según el Código penal (art. 142), quien produzca la muerte de otro será castigado como reo de homicidio. El homicidio puede ser doloso (intencionalidad) o imprudente, y este último es el que tiene conexión con la prevención de riesgos.

Cuando la imprudencia grave causa la muerte de otro, el autor es castigado como reo de homicidio imprudente, con una pena de prisión de entre uno y cuatro años. Cuando el homicidio se ha cometido por imprudencia profesional, se impone además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, el oficio o el cargo por un periodo de tres a seis años.

Homicidio	Imprudente	Doloso
	Art. 142	**Art. 138**
Prisión (en años)	1 a 4	10 a 15

3.4.2. Delito de lesiones

Igualmente, el Código penal prevé que quien, por cualquier medio o procedimiento, causa a otra persona una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental tiene que ser castigado como reo del delito de lesiones.

Las lesiones contra la integridad corporal o la salud física o mental que requieran objetivamente para su cura, además de una primera asistencia facultativa, un tratamiento médico son castigadas con prisión de seis meses a tres años. No tiene consideración de tratamiento médico la simple vigilancia o el seguimiento facultativo del curso de la lesión.

Sin embargo, se prevé una graduación de las sanciones cuando el delito de lesiones se califique de «agravado» porque:

- Implica la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal o deformidad (la pena de prisión es de tres a seis años).

- Comporta la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una deformidad grave o una enfermedad somática o psíquica grave (la pena de prisión es de diez a quince años).

Delito de lesiones	Delito agravado de lesiones	
Art. 147.1 del CP	Art. 149 del CP	Art. 150 del CP
Con tratamiento médico o quirúrgico	Pérdida de órganos o miembros no principales	Pérdida de órganos o miembros principales, grave deformidad o grave enfermedad
Prisión: de 6 meses a 3 años	Prisión: de 3 a 6 años	Prisión: de 6 a 15 años

Si también concurre imprudencia profesional, se impone asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, el oficio o el cargo por un periodo de uno a cuatro años.

3.4.3. Faltas

Es sancionable como falta contra las personas causar la muerte por imprudencia leve o causar una lesión constitutiva de un delito por imprudencia leve. Quien, por imprudencia leve, provoca la muerte de otra persona, es castigado con una pena de multa de uno a dos meses; quien produzca una lesión constitutiva de delito es castigado con una pena de multa de diez a treinta días, y

Delito y falta de homicidio o por lesiones

La diferencia entre el delito de homicidio o por lesiones y las faltas por estos motivos se encuentra en el carácter grave o leve de la imprudencia.

cuando se considere que es de menor gravedad, teniendo en cuenta el medio empleado o el resultado producido, se castiga con una pena de multa de uno a dos meses.

Imprudencia leve	
Falta por muerte	Falta por lesión
Multa	
1-2 meses	10-30 días

Lesión constitutiva de delito

Lesiones constitutivas de delito son las que menoscaben la integridad corporal o la salud física o mental y que para curarlas requieran, objetivamente, además de una primera asistencia facultativa, un tratamiento médico o quirúrgico.

Asimismo, y a todos los efectos, el Código penal establece que quien, por cualquier medio o procedimiento, cause a otro **una lesión no definida como delito** en el CP, tiene que ser castigado por falta de lesiones a la pena de localización permanente de seis a doce días o con una multa de uno a dos meses (art. 617); la pena es de prisión –de tres a seis meses– cuando, en el plazo de un año, se haya realizado cuatro veces la acción constitutiva de falta (art. 147.2).

Homicidio por imprudencia leve	Art. 621.2
Lesiones constitutivas de delito por imprudencia leve	Art. 621.3
Lesiones por imprudencia grave de menor gravedad, según el medio empleado o el resultado producido	Art. 621.1
Lesiones no definidas como delito	Art. 617 y 147.2

3.5. Relación entre delitos de riesgo y delitos de resultado: concurrencia ideal de delitos

Con frecuencia, la siniestralidad laboral comporta la concurrencia de delitos de riesgo con delitos de resultado. Se produce concurrencia de delitos cuando la misma conducta delictiva empresarial genera, por un lado, un accidente de trabajo, con daños sobre un trabajador lisiado o muerto, y, al mismo tiempo, una situación de peligro concreto para otros trabajadores que, a pesar de que no han sufrido un daño efectivo en su vida, salud o integridad física, están afectados igualmente por la falta de medidas de seguridad y salud. Cuando el delito contra la seguridad y la salud en el trabajo concurra junta y simultáneamente con el delito de imprudencia, estamos ante una situación de concurso ideal de delitos.

Concurrencia ideal de delitos

Concepto: una sola acción u omisión produce dos o más infracciones penales.

Ejemplo: omisión de un deber de seguridad que comporta daños derivados de un delito o falta de homicidio o lesiones con el delito contra la seguridad y la salud.

El concurso ideal de delitos se articula teniendo en cuenta la diversidad del bien jurídico protegido por cada norma: uno de carácter colectivo, la seguridad e higiene en el trabajo de un círculo determinado de trabajadores, y otro de carácter individual, la vida o integridad física en el homicidio o las lesiones. Cuando la infracción laboral del empleador afecta a varios trabajadores y, como consecuencia del riesgo generado por esta infracción, se produce el correspondiente resultado lesivo en un solo empleado, hay concurrencia delictiva y concurso aparente de normas. En este caso, se aplica el principio de absorción de los riesgos por aquel que tenga un resultado lesivo más grave y se resuelve aplicando la pena prevista para la infracción más grave. En este sentido, la normativa penal prevé un conjunto de normas a los efectos de la imposición de las penas y concretamente establece que, si procede el concurso de dos delitos, se tiene que aplicar la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior. Cuando la pena así computada exceda la que correspondería aplicar si se penaran separadamente los dos delitos (suma de los dos), se sancionan las infracciones separadamente.

Documentación de consulta

Normativa:

Art. 77 del CP.

Jurisprudencia:

STS, sala de lo penal, de 14 de julio de 1999.

STS de 26 de julio de 2000.

STS de 4 de junio de 2002.

AP de Madrid, sala de lo penal, de 24 de marzo de 2006.

AP de Madrid, sala de lo penal, de 10 de septiembre de 2007.

AP de Guadalajara, sala de lo penal, de 11 de junio de 2009.

AP de Madrid, sala de lo penal, de 5 de junio de 2009.

4. Responsabilidad civil empresarial

La cobertura económica de las consecuencias de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional que dispensa el sistema de la Seguridad Social (SS) no excluye la posibilidad de pedir al responsable, empresario o tercero una responsabilidad patrimonial. A pesar de que la legislación sobre prevención no regula directamente la responsabilidad civil o patrimonial, sí que reconoce que toda persona es responsable de reparar los daños que provoque el incumplimiento de sus obligaciones en esta materia. Esta responsabilidad civil indemniza los daños y perjuicios inferidos a la víctima que el sistema público de prestaciones legalmente tasadas no consigue reparar.

Observación

En materia de seguridad y salud, la empresa tiene dos responsabilidades:

- una objetiva y reparadora, referida a las obligaciones de la SS, de seguro obligatorio,
- otra subjetiva y preventiva, referida a las obligaciones de PRL.

La responsabilidad civil es una responsabilidad por daños, que sanciona resultados y no conductas, y que puede nacer:

- De la relación contractual entre la empresa y la víctima, por el incumplimiento empresarial de las obligaciones que nacen del contrato laboral, es decir, la responsabilidad contractual (art. 1101 del CC).

- De la relación contractual entre la empresa y el responsable del daño, en que la empresa es responsable civil subsidiaria del daño causado por sus trabajadores a otro trabajador o a un tercero, es decir, la responsabilidad extracontractual (art. 1903 del CC).

A estas dos modalidades hay que añadir la responsabilidad civil *ex delictu*, responsabilidad del empresario condenado por un delito o una falta penal de indemnizar los daños y perjuicios materiales y morales causados a la víctima (arts. 1089 del CC y 109 del CP).

Arts. 115 y 116 del CP

Responsabilidad civil *ex delictu*.

Los requisitos para el reconocimiento de esta responsabilidad civil son los siguientes:

- Culpa o negligencia empresarial: acción u omisión, que comporte un incumplimiento de obligaciones de seguridad.

- Resultado: existencia de daños, a un trabajador o a un tercero, derivados del accidente.

- Relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño sufrido. La empresa tiene que demostrar una actuación diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, de forma que se invierta la carga de la prueba. No basta con cumplir las prescripciones reglamentarias para exonerar de responsabilidad al empresario, sino que este debe probar que, ante una situación

de riesgo acreditado, ha extremado su actividad y ha adoptado todas las precauciones.

El empresario queda excluido de responsabilidad civil si los daños se producen por caso fortuito, por fuerza mayor o cuando concurra culpa exclusiva del trabajador. Pero si procede aplicar el principio de concurrencia de culpas, la imprudencia del trabajador modera, pero no excluye, la responsabilidad empresarial.

El objetivo de la responsabilidad civil es la indemnización de daños y está encaminada a conseguir la compensación íntegra de estos. Las diferentes reclamaciones de resarcimiento que puede ejercer el perjudicado son compatibles e independientes, pero no pueden exceder el daño sufrido. El daño que se tiene que reparar es único, de forma que todas las peticiones tienen que computar para establecer la cuantía total de la indemnización (con la única excepción de la cuantía percibida por recargo de prestaciones, por carencia de medidas de seguridad). En estos sentido, decimos que las acciones son complementarias.

El recargo de la Seguridad Social

La exclusión del recargo de la Seguridad Social del cómputo global de indemnización por daños obedece al carácter sancionador, y no solo indemnizador, de este.

La responsabilidad civil es totalmente diferente y diferenciada del recargo de prestaciones de la Seguridad Social. Se trata de responsabilidades compatibles, si bien en este último caso se tiene que acreditar una culpabilidad grave por parte de la empresa, de más entidad que la exigible para establecer el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, como veremos en el próximo apartado.

Documentación de consulta

Normativa:

LPRL Art. 42.

Código civil: arts. 1101, 1902 y 1903.

Código penal: arts. 109 y 110.

Jurisprudencia:

STSJ Castilla y León, de 15 abril de 1997.

STS, de 20 de julio de 2000.

STS, de 24 septiembre de 2002.

STSJ Murcia, de 24 julio de 2006.

STS, de 17 julio de 2007.

STSJ Galicia, de 2 de octubre de 2012.

5. La responsabilidad por recargo de prestaciones en materia de Seguridad Social

Con el objetivo de fomentar el desempeño de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, la normativa de la Seguridad Social (SS) prevé, con carácter sancionador, el reconocimiento de un recargo económico de las prestaciones, a cargo del empresario que incumpla sus obligaciones. Concretamente, el artículo 123 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS) establece que, cuando el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo se traduzca en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el acontecimiento del cual, o su diagnóstico, determine el nacimiento de prestaciones a cargo de la Seguridad Social, el empresario tiene que asumir la obligación de pagar un recargo o una cuantía adicional a la reconocida por incapacidad temporal o permanente o por muerte y supervivencia. Se establece así una responsabilidad específica, un instrumento singular de la normativa de la Seguridad Social, diferente de la responsabilidad civil y/o penal, a las cuales se añade.

Recargo de prestaciones de la Seguridad Social

El Tribunal Supremo ha reconocido que el recargo de prestaciones de la Seguridad Social tiene también un carácter sancionador y por eso se tiene que interpretar de manera restrictiva.

En caso de aseguramiento del trabajador, corresponde a la entidad gestora o colaboradora la responsabilidad por las prestaciones económicas y sanitarias derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, causado por el incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Sin embargo, incluso si se trata de trabajadores asegurados, la ley prevé dos supuestos de responsabilidad empresarial directa:

- El reconocimiento del recargo de prestaciones (art. 123 de la LGSS), que comporta un plus de pago directo por parte del empresario.
- La posibilidad de reclamación de las prestaciones pagadas por la entidad gestora o colaboradora por contingencias cubiertas al empresario. Se trata, bajo ciertas circunstancias, de resarcir los pagos derivados de incumplimientos concretos: art. 197.2 (carencia de reconocimientos médicos respecto del personal empleado en industrias con riesgos específicos); art. 127.3 de la LGSS (supuesto de reconocimiento de responsabilidad criminal o civil del empresario); art. 195 de la LGSS (incumplimiento de las decisiones o resoluciones de la Inspección o autoridad laboral de paralizar o suspender los trabajos por falta de medidas de seguridad).

Analizaremos en este apartado el primer caso.

El recargo de prestaciones de la Seguridad Social es una responsabilidad que tiene perfil propio. Se puede considerar un híbrido entre sanción e indemnización, con efectos tanto preventivos como de resarcimiento. En este sentido:

- La responsabilidad tiene carácter personalísimo, de forma que no es susceptible de aseguramiento. Y si el empresario no puede satisfacer el recargo por insolvencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no se hará cargo de su pago, como pasa con otras prestaciones de la Seguridad Social.

Recargo de prestaciones

El recargo de prestaciones es independiente de la responsabilidad civil, penal y administrativa del empresario por imprudencia temeraria en la omisión de medidas de prevención de riesgos laborales.

- La responsabilidad es independiente de la reclamación de daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, de forma que las cantidades abonadas por la empresa como recargo no se detraen para calcular la cantidad total de la indemnización.

- El recargo se dirige a mejorar la prestación recibida por el trabajador y, en consecuencia, favorece su patrimonio, de forma que no se trata de una multa que ingresa en el patrimonio del Estado. Sin embargo, el empresario tiene la obligación de anticipar este complemento en el momento de su reconocimiento.

La conducta sancionable mediante el recargo de prestaciones de la Seguridad Social consiste en la exposición del trabajador a el uso de máquinas, artefactos o en instalaciones, o el trabajo en centros o puestos de trabajo que no tengan los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o, en general, cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo.

El reconocimiento del recargo de prestaciones de la Seguridad Social requiere que concurran los requisitos siguientes:

- Incumplimiento empresarial de las medidas de seguridad. El incumplimiento se refiere tanto a obligaciones generales como a normas concretas, y hace falta que se acredite de manera fehaciente.

- Culpa o negligencia empresarial. Hay culpa o negligencia cuando el empresario tiene conocimiento de que no se cumplen las normas de prevención y no adopta ninguna medida para evitar el riesgo. Si un empresario prudente –de acuerdo con criterios de normalidad o racionalidad– ha podido evitar la conducta del trabajador, el empresario tiene que responder de las imprudencias profesionales del trabajador. Queda excluido el caso de imprudencia temeraria del trabajador.

- Relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso. No es suficiente poner a disposición del trabajador los medios de protección o advertir a los trabajadores de los posibles riesgos, sino que el empresario tiene que comprobar por sí mismo que los medios se usan y verificar, de manera periódica y sistemática, el buen estado de las máquinas e, incluso, prever los descuidos y las imprudencias profesionales del trabajador.

El abono del recargo requiere la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo para acreditar el incumplimiento empresarial. Se tiene que tramitar ante el INSS de oficio o a instancia de parte. La cuantía concreta depende de la gravedad de la falta y la propone el inspector de trabajo en un porcentaje entre el 30 % y el 50 % de la prestación reconocida por incapacidad

temporal o permanente o por muerte y supervivencia. La competencia para resolver la procedencia y porcentaje del recargo corresponde a las direcciones provinciales de la INSS.

Documentación de consulta

Normativa:

Art. 123 de la LGSS.

Art. 42.3 de la LPRL.

Jurisprudencia:

STS, de 8 marzo de 1993.

STS, de 8 febrero de 1994.

STS, de 6 mayo de 1998.

STS, de 2 octubre de 2000.

STS, de 21 febrero de 2002.

STS, de 22 abril de 2004.

STS, de 30 junio de 2008.

STS, de 26 mayo de 2009.

STS, de 18 de mayo de 2011.

6. Otras responsabilidades

6.1. La responsabilidad en el caso de contrata y subcontrata

La empresa principal que subcontrate una actividad que se realice en su propio centro de trabajo tiene que vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales (art. 24.3. de la LPRL). Esta responsabilidad de vigilancia del empresario se justifica por su conocimiento de los riesgos laborales presentes en el centro de trabajo y por su facultad de control sobre la actividad desarrollada en el puesto de trabajo.

En este caso, la empresa principal responde solidariamente, durante el periodo de la contrata, de las obligaciones impuestas por la ley, en relación con los trabajadores que emplee en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya cometido en un centro de trabajo del empresario principal. Tres son los requisitos que tienen que concurrir:

- **Requisito temporal**: que la infracción se produzca durante la vigencia de la contrata.

- **Requisito espacial**: que la infracción se produzca en el centro de trabajo de la empresa principal.

- **Requisito objetivo**: que se trate de obras o servicios correspondientes a la actividad que se realice en el centro.

Este último criterio no provoca unanimidad y hay sentencias contradictorias de la doctrina judicial a la hora de interpretar el concepto de actividades que se realizan en el centro.

En cuanto a la responsabilidad por recargo de prestaciones derivadas de accidente por falta de medidas de seguridad:

- El contratista responde siempre del recargo.

- El empresario principal responde respecto de los trabajadores del contratista y subcontratista solo cuando, además de ser obras de su propia actividad, haya participado en la infracción de las normas de seguridad y se haya producido en sus locales.

6.2. La responsabilidad de fabricantes, importadores y suministradores

La LPRL es insuficiente para llegar a conocer las obligaciones de seguridad concretas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de equipos, herramientas o sustancias utilizadas en el trabajo. Pero el artículo 41 de la LPRL reconoce la obligación del empresario de obtener –y el deber recíproco del importador, fabricante o suministrador de dar– información sobre las máquinas y los productos transmitidos, y las medidas de seguridad que tienen que acompañar su instalación y utilización.

Está claro que la protección integral del trabajo exige implicar también a los responsables de la fabricación o el suministro de los enseres, las herramientas de trabajo y las sustancias utilizadas en el trabajo, en función del elevado riesgo que se puede derivar de unos equipos de trabajo inseguros o de sustancias peligrosas. Ahora bien, el fabricante, importador o suministrador de equipos, o en general de enseres de trabajo, es ajeno a la relación laboral y por eso no se le puede exigir una responsabilidad derivada del contrato de trabajo. Sin embargo, la relación entre él y el empresario no es ajena a la relación entre el empresario y el trabajador y, por lo tanto, las acciones pueden impactar en el régimen de responsabilidades empresariales.

1) Responsabilidad administrativa

La LISOS no reconoce como sujetos responsables de infracciones administrativas a los importadores, fabricantes o suministradores, que quedan fuera de la competencia sancionadora de la autoridad laboral, sin perjuicio de que le sea aplicable la normativa específica de seguridad industrial.

2) Recargo de prestaciones de la Seguridad Social

La doctrina judicial no es uniforme sobre la posibilidad de imputar la responsabilidad por el recargo de prestaciones de la Seguridad Social al fabricante, importador o suministrador, aunque el problema únicamente se presenta cuando el empresario se ve exonerado de responsabilidad por falta de culpabilidad en la omisión de las medidas de seguridad, dado que, de lo contrario, el trabajador ve protegidos sus derechos.

3) Responsabilidad civil

También existe la posibilidad de que el trabajador exija responsabilidad patrimonial, por accidentes con máquinas y equipos de trabajo, al fabricante, importador y suministrador. El fundamento de esta responsabilidad se encuentra en el artículo 1101 del CC (incumplimiento contractual) o en el 1902 del CC (responsabilidad extracontractual). El trabajador tiene derecho a una reparación íntegra para compensar plenamente todos los daños y perjuicios deriva-

dos del accidente de trabajo sufrido, siempre que haya una relación de causalidad entre el daño y el producto defectuoso, si bien la experiencia demuestra que habitualmente no se suele exigir.

Resumen

La Ley de prevención de riesgos laborales impone al empresario y al trabajador una serie de obligaciones para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Por eso, ambos sujetos son responsables, cada uno dentro de sus respectivos ámbitos, en la medida en que sus acciones u omisiones impliquen un incumplimiento de la normativa.

En cuanto al empresario, el artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), reconoce la existencia de diferentes tipos de responsabilidades por incumplimiento de sus obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, al establecer que estos incumplimientos dan lugar a lo siguiente:

> «[...] responsabilidades administrativas, y también, si procede, responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que se puedan derivar del mencionado incumplimiento».

Además, en el apartado tercero del mismo artículo se añade lo siguiente:

> «[...] las responsabilidades administrativas que se derivan del procedimiento sancionador son compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueda fijar el órgano competente, en conformidad con lo que prevé la normativa reguladora del mencionado sistema».

El incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales por parte del empresario genera una responsabilidad administrativa. La Ley de infracciones y sanciones en el orden social (LISOS) tipifica como infracciones las acciones u omisiones de los empresarios que incumplan la normativa en el orden social, entre otras, las relativas a la seguridad y salud laborales (arts. 1.1 y 11 de la LISOS). Las sanciones previstas (art. 39 y siguientes de la LISOS) son, principalmente, de carácter económico y oscilan según se trate de infracciones leves, graves o muy graves. Dentro de cada una, las sanciones se gradúan en función de la concurrencia de una serie de criterios agravantes o atenuantes. Cuando concurran circunstancias de gravedad excepcional, la sanción puede consistir en la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, incluso, en el cierre del centro de trabajo correspondiente. Además, puede limitar la facultad del empresario para contratar con la Administración.

En cuanto a la responsabilidad penal, el Código penal establece varios tipos penales en los que puede incurrir el empresario al incumplir su deber de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. El delito contra la seguridad y salud en el trabajo constituye la figura penal específica en materia de prevención, y sanciona el riesgo que se puede producir cuando con la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, a pesar de estar el

empresario legalmente obligado, no facilite los medios necesarios para que los trabajadores lleven a cabo su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, y se ponga en peligro grave la vida, salud o integridad física del trabajador. Junto a este tipo, los delitos y faltas de lesiones y de homicidio tipificados en los artículos 147, 138, 142 y 621 del CP sancionan las conductas que produzcan, efectivamente, un resultado dañoso o lesivo.

Por su parte, la responsabilidad civil contractual consiste, básicamente, en satisfacer una indemnización de daños y perjuicios al perjudicado, que tiene que fijar el tribunal correspondiente con carácter discrecional (art. 1103 del CC), en consideración a las circunstancias concurrentes y los daños realmente producidos. Para determinar la indemnización, se tienen que detraer o computar las prestaciones reconocidas según la normativa protectora de la Seguridad Social, especialmente cuando se tenga que determinar el importe de la indemnización derivada de los perjuicios que afectan al ámbito profesional o laboral del accidentado.

El empresario también puede quedar sujeto a una responsabilidad civil por la comisión de un delito o falta si, de sus actos u omisiones, se derivan perjuicios para terceros. Así lo establece el artículo 116.1 del CP cuando dice que:

> «toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si de ello se derivan daños o perjuicios [...]».

Finalmente, cuando se produce un accidente de trabajo o enfermedad profesional como consecuencia directa de la carencia de medidas preventivas, el legislador impone al empresario un recargo en las prestaciones de la Seguridad Social, y este recargo es independiente y compatible con el resto de responsabilidades (art. 42.3 de la LPRL). Implica un aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

El módulo se centra en el estudio de la regulación específica que, en materia preventiva, presentan determinados sectores de actividad y ciertos supuestos especiales que, por su contexto singular, requieren un tratamiento normativo específico. Los motivos que justifican el régimen jurídico propio de estas realidades son varios, de los cuales los más importantes son la peligrosidad de las actividades y la condición especial de los sujetos a los que se atribuyen las obligaciones preventivas. Dentro de la normativa específica en materia preventiva, el módulo analiza con detenimiento la regulación aplicable al sector de la construcción, un sector de gran importancia económica y que, además, cuenta con un alto grado de siniestralidad.

A lo largo de diferentes epígrafes, se desarrolla el conjunto de normas, legales y convencionales, que han conformado la construcción como una de las actividades con más peculiaridades en materia de prevención de riesgos labora-

les. El análisis se elabora poniendo especial énfasis en el papel que ejercen, en relación con la seguridad y la salud en el trabajo, los diferentes agentes que intervienen en el proceso productivo de la construcción.

Después del estudio detallado del sector de la construcción, se examina el régimen jurídico preventivo aplicable de forma singular al sector minero, un sector con una especial relevancia desde el punto de vista de la seguridad y la salud laboral, dado que el nivel de riesgo y la probabilidad de materialización de accidentes resultan muy elevados.

Finalmente, el módulo describe y analiza las peculiaridades que, en materia de prevención de riesgos laborales, existen en relación con la Administración pública, los trabajadores por cuenta propia, las sociedades cooperativas, los empleados del hogar y los fabricantes, importadores y suministradores. Se trata de realidades que, atendiendo a su particular articulación desde la perspectiva laboral, reciben un enfoque jurídico-preventivo específico.

Bibliografía

Cos Egea, M. (2010). *La responsabilidad administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos laborales*. Las Rozas, Madrid: La Ley.

García González, G. (2008). *Curso básico de prevención de riesgos laborales*. Madrid: Dykinson.

García Ninet, J. I. (dir.) (2012). *Manual de prevención de riesgos laborales*. Barcelona: Atelier.

López Gandía, J.; Blasco Lahoz, J. F. (2013). *Curso de prevención de riesgos laborales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Sala Franco, T. (2012). *Derecho de la prevención de riesgos laborales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Salcedo Beltrán, M. C. (2000). *El deber de protección empresarial de la seguridad y salud de los trabajadores*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Anexo

Anexo I. Calificación de las infracciones

Infracciones leves

Art. 11 RDL 5/2000 - LISOS	Normativa general afectada
1. Falta de pulcritud sin creación de riesgo.	Art. 5 y anexo II del RD 486/1997 Art. 32 de la OGSHT (medios de transporte y campos de cultivo)
2. No comunicar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales (AT/EP) leves.	Art. 23.3 de la LPRL OM 16.12.87
3. No comunicar la apertura de empresa no calificada como peligrosa.	Art. 6 del RDL 1/1986, de 14 de marzo Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril
4. Otros incumplimientos que carezcan de trascendencia grave.	Normativa mencionada en el artículo 1 de la LPRL
5. Obligaciones de carácter formal o documental no tipificadas como graves o muy graves.	Normativa citada en el art. 1 de la LPRL
6. No disponer el contratista del libro de subcontratación.	Ley 32/2006, de 18 de octubre, de subcontratación en el sector de la construcción
7. No disponer de la documentación que acredite la posesión de la maquinaria.	Ley 32/2006, de 18 de octubre

Infracciones graves

Art. 12 RDL 5/2000 - LISOS	Normativa general afectada
1.a No integrar la prevención a través del plan.	Art. 16.1 del LPRL; arts. 1 y 2 del RSP
1.b No llevar a cabo la evaluación de riesgos, las actualizaciones y revisiones o no realizar controles periódicos o actividades de prevención.	Art. 16.2 de la LPRL; art. 3 y sigs. RSP
2. No realizar reconocimiento médico o pruebas o no comunicar a los afectados los resultados.	Arts. 196 y 197 de la LGSS; art. 22 de la LPRL
3. No comunicar AT/EP grave, o no investigar en caso de daños.	Art. 23.3 de la LPRL; art. 6 de la OM 16.12.87 Art. 16.3 **de la LPRL**
4. No tener registro y archivo datos.	Arts. 16, 22 y 23 de la LPRL; art. 7 del RSP
5. No comunicar la apertura de empresa calificada como peligrosa o la consignación inexacta de datos.	Art. 6 del RDL 1/86 y Orden TIN/1071/2010, de 27/4
6. No efectuar la planificación de la actividad preventiva. No elaborar plan SST.	Art. 16.2 de la LPRL y arts. 2, 8 y 9 del RSP
7. Adscripción de trabajadores a puestos incompatibles con sus características personales.	Arts. 15.2 y 25.1 de la LPRL; art. 123 de la LGSS
8. Incumplimiento de la obligación de formación e información.	Arts. 18 y 19 de la LPRL y normativa reglamentaria

Art. 12 RDL 5/2000 - LISOS	Normativa general afectada
9. Superar límites de exposición.	RD 374/2001, de 6 de abril, de agentes químicos RD 783/2001, de 6 de julio, de radiaciones ionizantes RD 286/2006, de 10 de marzo, de ruido RD 396/2006, de 31 de marzo, de amianto RD 349/2003, de 21 de marzo, de agentes mutagénicos RD 487/1997, de 14 de abril, de manipulación de cargas RD 664/1997, de 12 de mayo, de agentes biológicos RD 665/1997, de 12 de mayo, de agentes cancerígenos
10. Primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.	Art. 20 de la LPRL
11. Incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación.	Arts. 18, 33 y sigs. de la LPRL
12. No proporcionar formación o medios a los delegados de prevención y a trabajadores designados.	Arts. 37.2, 30.2 y 30.3 de la LPRL
13. Falta de cooperación y coordinación por parte de los empresarios y trabajadores por cuenta propia.	Art. 24.1 de la LPRL RD 171/2004, de 30 de enero
14. No informar el promotor o el titular del centro a las otras empresas.	Art. 24.2 de la LPRL RD 171/2004, de 30 de enero
15. No designar trabajadores, no organizar servicio propio de prevención (SPP), no concertar servicio de prevención ajeno (SPA). Falta de presencia del recurso preventivo.	Arts. 30 y 31 de la LPRL y arts. concordantes del RSP Art. 32 bis de la LPRL
16. Incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, que creen un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados.	Normativa sobre prevención de riesgos laborales constituida por las normas mencionadas en el art. 1 de la Ley
17. Falta de pulcritud habitual o cuando de ello se deriven riesgos.	Art. 5 y anexo II del RD 496/07 Art. 3 de la OGSHT
18. No informar al SP de la incorporación de trabajadores temporales o de ETT.	Art. 28.4 de la LPRL
19. No facilitar al SP acceso a información y documentación.	Arts. 30.3 y 31.2 de la LPRL
20. No control del SPP por parte de la auditoría externa.	Art. 30.6 de la LPRL
21. Facilitar datos a la autoridad laboral (AL) de forma no correcta o inexacta, o no comunicar modificaciones por parte del SPA, auditorías, centros formativos.	Cap. IV de la LPRL SPA, cap. IV del RSP Auditorías, cap. V del RSP OM de 27.6.97
22. Incumplimientos del SPA respecto de sus empresarios concertados.	Cap. IV de la LPRL Arts. 16 a 20 del RSP
23. D 1627/1997. • No elaboración del plan de SST. • No seguimiento del plan de SST.	RD 1627/1997
24. RD 1627/1997, incumplimientos que corresponden al promotor: • No designación de los coordinadores. • No elaboración de ESS/EBSS. • No coordinación (información e instrucciones). • No cumplir los coordinadores las obligaciones que tienen.	RD 1627/1997
25. Incumplimientos de las auditorías.	Cap. V del RSP
26. Incumplimiento de las entidades que se dedican a la formación.	OM de 27/6/97

Art. 12 RDL 5/2000 - LISOS	Normativa general afectada
27. Incumplimientos del subcontratista. • Falta de acreditaciones. • No comunicación de datos: libro de subcontratación. • Superar el nivel de subcontratación permitido.	Ley 33/2006, de 18 de octubre
28. Incumplimientos del contratista. • No llevar en orden ni al día el libro de subcontrataciones. • Permitir la superación del nivel máximo de subcontratación. • Falta de acreditaciones. • Vulneración de los derechos de información de los representantes legales de los trabajadores.	Ley 33/2006, de 18 de octubre
29. Infracciones del promotor. Permitir la superación del nivel máximo de subcontratación.	Ley 33/2006, de 18 de octubre

Infracciones muy graves

Art. 13 del RDL 5/2000 - LISOS	Normativa general afectada
1. Incumplimiento de la normativa sobre protección del embarazo y la lactancia.	Art. 26 de la LPRL Arts. 37.3, 37.4 y 48.4 del ET
2. Incumplimiento de la normativa sobre protección de menores.	Art. 27 de la LPRL Arts. 6, 34 y 37 del ET D 26.7.57
3. No paralizar ni suspender a requerimiento de la ITSS o retomar la actividad sin solucionar las causas que motivaron su interrupción.	Art. 44 de la LPRL
4. Adscripción de trabajadores a puestos incompatibles con sus características personales, de lo cual se deriva riesgo grave e inminente.	Arts. 15.2 y 25.1 de la LPRL
5. Incumplir el deber de confidencialidad de datos relativos a la vigilancia de la salud.	Art. 22.4 de la LPRL
6. Superar los límites de exposición sin tomar medidas preventivas en caso de riesgo grave e inminente.	Misma normativa que la referenciada en el artículo 12.9 de la LPRL
7. Falta de cooperación y coordinación por parte de los empresarios y trabajadores por cuenta propia (actividades reglamentariamente consideradas).	Art. 24.1 de la LPRL RD 171/2004, de 30 de enero
8. No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo medidas para que los otros empresarios reciban la información (en actividades consideradas reglamentariamente). Falta de presencia de recurso preventivo (actividades peligrosas o con riesgos especiales).	RD 171/2004, de 30 de enero Art. 32 bis de la LPRL
9. Impedir a los trabajadores la paralización de su actividad.	Arts. 21.2 y 21.3 de la LPRL
10. No adoptar medidas preventivas previstas en normativa PRL en caso de riesgo grave e inminente.	Normativa referenciada en el artículo 1 de la LPRL
11. Ejercer sus funciones los SPA, las auditorías y los centros formativos sin autorización o acreditación.	Cap. IV de la LPRL SPA, cap. IV del RSP Auditorías, cap. V del RSP
12. Mantener los SPA y las auditorías vínculos con las empresas. Certificar actividades no desarrolladas los centros de formación.	Cap. IV de la LPRL SPA, cap. IV del RSP Auditorías, cap. V del RSP
13. Falseamiento del contenido de la auditoría.	Cap. V del RSP

Art. 13 del RDL 5/2000 - LISOS	Normativa general afectada
14. Pacto para eludir la responsabilidad.	Art. 24.3 de la LPRL Art. 42.3 de la LISOS
15. Incumplimientos del subcontratista cuando se trate de trabajos con riesgos especiales: • Falta de acreditaciones. • No comunicación de datos: libro de subcontratación. • Superar el nivel de subcontratación permitido.	Ley 33/2006, de 18 de octubre
16. Incumplimientos del contratista cuando se trate de trabajos con riesgos especiales: • Permitir la superación del nivel máximo de subcontratación. • Falta de acreditaciones.	Ley 33/2006, de 18 de octubre
17. Infracciones del promotor cuando se trate de trabajos con riesgos especiales: Permitir la superación del nivel máximo de subcontratación.	Ley 33/2006, de 18 de octubre